

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2787/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง อัมพรรัตน์ แซ่เลี้ยว กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 198

การยื่นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ได้กำหนดให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง อันเป็นการกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ไว้ซึ่งต่างกับการยื่นคำฟ้องในศาลชั้นต้นที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้องไว้ ดังนั้นหากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จะขอแก้หรือเพิ่มเติมอุทธรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ก็จะต้องยื่นภายในกำหนดอายุอุทธรณ์ด้วยเช่นกัน จะนำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมไม่ได้เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอแก้และเพิ่มเติมอุทธรณ์ล่วงเลยกำหนดอายุอุทธรณ์แล้ว จึงรับไว้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์เดิมไม่ได้ คำแถลงประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มิใช่คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นเพียงคำแถลงอย่างหนึ่งซึ่งทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แม้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ได้อ่านข้อความในคำแถลงประกอบ

คำรับสารภาพดังกล่าว และศาลชั้นต้นไม่ได้สอบจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ก็ตาม คำแถลง ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นั้น ก็ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่งให้พนักงานคุมประพฤติไปทำการสืบเสาะประวัติความประพฤติ และพฤติการณ์ ในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 แล้วให้พนักงานคุมประพฤติทำรายงาน เสนอต่อศาล เพื่อศาลจะได้ใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ ดังกล่าวประกอบดุลพินิจในการลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เมื่อศาลชั้นต้นได้แจ้ง รายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ทราบ แล้ว จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่คัดค้าน และยืนยันให้การ รับสารภาพเช่นเดิมเช่นนี้ กระบวนพิจารณาที่ศาลชั้นต้น กระทำต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงถูกต้องและชอบด้วย กฎหมายแล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันมีและผลิตแถบบันทึกภาพและเสียง(วีดีโอ เทป) ลามก ทั้งนี้เพื่อความประสงค์แห่งการค้าเพื่อการจำหน่าย จ่ายแจก และเพื่อ การแสดงอวดแก่ประชาชน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งห้าได้ พร้อมด้วยของกลางรวม 50 รายการที่จำเลยทั้งห้ามีไว้เป็นความผิดและใช้ในการกระทำความผิดผลิตวีดีโอเทปลามกดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 287(1)(2), 32, 33 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1)(2) พิเคราะห์แล้วเห็นว่าของกลางมีจำนวนมากเชื่อว่าเป็นผู้ผลิตราย ใหญ่ สมควรลงโทษสถานหนักลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่

3 จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 4 และที่ 5 จำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 4,000 บาท จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 3 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 4 และที่ 5 จำคุกคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท พิเคราะห์ รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกิจการ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ถ่ายภาพวิดีโอเทปลามกซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้มีการ ประกอบอาชญากรรมทางเพศ กิจการของจำเลยที่ 1 เป็นกิจการขนาดใหญ่ของกลาง มีจำนวนมาก ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นสามีจำเลยที่ 1 ไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือนภรรยา กลับ ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดซ้ำแถลงการณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยังไม่มี เหตุผลจึงไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็น ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้รับเพียงเงินเดือนทั้งไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงสมควรให้โอกาสจำเลยที่ 4 และที่ 5 กลับตัวเป็นคนดี ให้รอการลงโทษจำเลยที่ 4 และที่ 5 ไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้คุมความ ประพฤติของจำเลยที่ 4 และที่ 5 โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 1 ปี ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ทำงานบริการสังคมและ สาธารณประโยชน์ตามที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 กับพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรไม่ ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบของกลาง

### จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 2 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 1 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 8 เดือนไม่ริบของกลางตามบัญชีทรัพย์สินของกลางรายการลำดับที่ 38, 39 และ 49 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์หลังจากครบกำหนดอายุอุทธรณ์หรือไม่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่า การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อาจยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ก่อนศาลอุทธรณ์พิพากษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 ประกอบมาตรา 215 เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ของตนได้ก็ตามแต่ การยื่นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ได้กำหนดให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังอันเป็นการกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ไว้ซึ่งต่างกับการยื่นคำฟ้องในศาลชั้นต้นที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้องไว้ดังนั้น หากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จะขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ซึ่งเป็นอุทธรณ์ส่วนหนึ่ง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ก็ต้องยื่นภายในกำหนดอายุอุทธรณ์ด้วยเช่นกันจะนำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอแก้ไขและเพิ่มเติมอุทธรณ์ล่วงเลยกำหนดอายุอุทธรณ์แล้ว จึงรับไว้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์เดิมไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่า การที่ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ลงชื่อในคำแถลงประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ได้อ่านข้อความและศาลชั้นต้นไม่ได้สอบจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงเป็นคำแถลงประกอบคำรับสารภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คำแถลงประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มิใช่คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นเพียงคำแถลงอย่างหนึ่ง ซึ่งทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 62 วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แม้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ได้อ่านข้อความในคำแถลงประกอบคำรับสารภาพ ดังกล่าวและศาลชั้นต้นไม่ได้สอบจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ก็ตาม คำแถลงประกอบคำรับ สารภาพของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นั้น ก็ชอบด้วยกฎหมายฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่ได้อ่านรายงานการสืบเสาะ และพินิจให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฟัง และทนายความของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่มีโอกาส ตรวจสอบข้อความในรายงานนั้น ทั้งศาลชั้นต้นสอบถามเพียงว่าจะคัดค้านหรือไม่ เท่านั้น จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นเป็นผู้ สั่งให้พนักงานคุมประพฤติไปทำการสืบเสาะประวัติ ความประพฤติและพฤติการณ์ใน การกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 แล้วให้พนักงานคุมประพฤติทำรายงาน เสนอต่อศาลเพื่อศาลจะได้ใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ ดังกล่าวประกอบดุลพินิจในการลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ซึ่งตามรายงานกระบวนการ พิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ความว่าศาลชั้นต้นได้แจ้ง รายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ทราบ แล้วจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่คัดค้านและยืนยันให้การรับสารภาพเช่นเดิมเช่นนี้ กระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นกระทำต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงถูกต้องและชอบด้วย กฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน และที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่า ทรัพย์ตามบัญชีของกลางคดีอาญาท้ายฟ้องอันดับที่ 1 ถึงที่ 3 และอันดับที่ 7 ถึงที่ 9 ซึ่งเป็นเครื่องเล่นวีดีโอเทปรวม 184 เครื่อง ไม่ใช่ของผิดกฎหมาย หรือโดย สภาพไม่เกี่ยวข้องกับการอัดวีดีโอเทปลามก ไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด เพียงแต่เป็นทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่เกิดเหตุเท่านั้นจึงเป็นทรัพย์ที่ริบไม่ได้นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าเจ้าพนักงานจับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้พร้อมเครื่องเล่น วีดีโอเทปดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดผลิตวีดีโอเทปลามกเป็น ของกลาง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การรับสารภาพ จึงฟังได้ว่าเครื่องเล่นวีดีโอเทปดัง

กล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการอัดม้วนวีดีโอเทปลามกได้ จึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดผลิตม้วนวีดีโอเทปลามกตามฟ้อง ศาลจึงมีอำนาจสั่งให้ริบได้ที่ศาลล่างทั้งสองริบเครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลางนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ประการสุดท้ายว่าสมควรลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 สถานเบาและรอกการลงโทษให้หรือไม่ เห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มานั้นเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มากอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่กำหนดโทษให้เบากว่านี้อีกส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่าตามบัญชีของกลางท้ายฟ้อง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีวีดีโอเทปลามกถึง 2,252 ม้วน แผ่นเลเซอร์ดีสลามกถึง 520 แผ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนมาก การที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอกการลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นั้น เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |